

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1677/2531

นายห้วง แฝ่งจ้อย

ผู้ร้อง

นายเขตสิน เอกจุฬาพันธ์ กับพวก

ผู้คัดค้าน

นางชิต มาอยู่ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43, มาตรา 44

ความว่า เนื่องจากนายห้วงแฝ่งจ้อย ผู้ร้องได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2531 นางชิต มาอยู่ ซึ่งเป็นบุตรและเป็นทายาทของนายห้วงแฝ่งจ้อย ผู้ร้องผู้มรณะ มีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายผู้คัดค้านที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว แกลงไม่คัดค้าน (อันดับ 106)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ผู้ร้องครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ที่ดินส่วนใต้สุดของโฉนดตราจองที่ 3906 บ้านวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพรหมพิราม(ปัจจุบันอำเภอวัดโบสถ์) จังหวัดพิษณุโลก ตามอาณาเขตที่ปรากฏในแผนที่พิพาทหมายเลข 2 เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยการครอบครองปรบักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ผู้คัดค้านที่ 3 ถึงที่ 5 ฎีกา (อันดับ 82)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้วก่อนอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 106) ศาลชั้นต้นได้สอบถามผู้คัดค้านที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 แล้วแถลงไม่คัดค้าน จึงให้ส่งคำร้องและสำนวนพร้อมคำพิพากษาคืนศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 107,109)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว นายห้วงแพ่งจ้อย ผู้ร้องถึงแก่กรรมระหว่างฎีกา นางชิตมาอยู่เป็นบุตรของผู้มรณะจึงอนุญาตให้นางชิตมาอยู่ ผู้ร้องซึ่งเป็นทายาทของผู้มรณะเข้าเป็นคู่ความแทนผู้มรณะได้ตามคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว นายห้วงแพ่งจ้อย ผู้ร้องถึงแก่กรรมระหว่างฎีกา นางชิตมาอยู่เป็นบุตรของผู้มรณะจึงอนุญาตให้นางชิตมาอยู่ ผู้ร้องซึ่งเป็นทายาทของผู้มรณะเข้าเป็นคู่ความแทนผู้มรณะได้ตามคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ